

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 rejeb 1418 - 21 novembre 1997

140^{ème} année

N° 93

Sommaire

Lois

- Loi n° 97-72 du 18 novembre 1997**, portant ratification de la convention cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens conclue entre le gouvernement de la République tunisienne d'une part et la communauté européenne et la banque européenne d'investissement d'autre part **2080**
- Loi n° 97-73 du 18 novembre 1997**, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "Jebel Bougrine", signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat tunisien et la société Breakwater Tunisia S.A **2080**
- Loi n° 97-74 du 18 novembre 1997**, amendant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public **2080**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997**, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif **2081**
- Décret n° 97-2128 du 10 novembre 1997**, modifiant le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques **2082**

Décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997 , portant modification du décret n° 74-973 du 9 novembre 1974, modifiant et complétant le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.	2802
Décret n° 97-2130 du 10 novembre 1997 , modifiant le décret n° 87-1097 du 24 août 1987, relatif aux travaux supplémentaires accomplis par les agents exerçant aux cabinets ministériels	2083
Décret n° 97-2131 du 10 novembre 1997 , modifiant le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics	2083
Décret n° 97-2132 du 10 novembre 1997 , modifiant le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, des télégraphes et des téléphones.	2083
Décret n° 97-2133 du 10 novembre 1997 , modifiant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 96-1542 du 9 septembre 1996	2083
Décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997 , modifiant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, tel que modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985	2085
Nomination d'un secrétaire général du centre de documentation nationale	2085
Nomination d'un sous-directeur	2085
Nomination de chefs de service	2085
Ministère de la Justice	
Nomination d'un sous-directeur	2085
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un chef d'Etat major des troupes de la marine	2085
Nomination d'un inspecteur général	2085
Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 novembre 1997, portant délégation de signature	2085
Ministère de l'Intérieur	
Nomination de secrétaires généraux de municipalité	2086
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 97-2148 du 12 novembre 1997 , fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail	2086
Décret n° 97-2149 du 12 novembre 1997 , fixant le salaire minimum agricole garanti.	2087
Nomination d'un directeur	2087
Ministère des Finances	
Nomination d'un contrôleur général	2087
Nomination de directeurs	2088
Nomination de directeurs régionaux	2088
Nomination de chefs de bureau	2088
Nomination d'un chef de service.....	2088
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination de sous-directeurs	2088
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs	2088
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur	2088
Nomination d'un sous-directeur	2088
Nomination de chefs de service	2088
Ministère des Communications	
Nomination d'un directeur	2089
Nomination d'un sous-directeur	2089

Ministère du Commerce	
Nomination de directeurs	2089
Nomination d'un directeur régional	2089
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination d'un chef de service	2089
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un directeur	2089
Ministère de l'Agriculture	
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 11 novembre 1997, portant délégation de signature	2089
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 11 novembre 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	2089

Loi n° 97-72 du 18 novembre 1997 , portant ratification de la convention cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens conclue entre le gouvernement de la République tunisienne d'une part et la communauté européenne et la banque européenne d'investissement d'autre part (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue le 20 septembre 1997, entre le gouvernement de la République tunisienne d'une part, et la communauté européenne et la banque européenne d'investissement d'autre part, relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 novembre 1997 .

Loi n° 97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "Jebel Bougrine", signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat tunisien et la société Breakwater Tunisia S.A (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 novembre 1997 .

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvées la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 21 juillet 1997, entre l'Etat tunisien et la société Breakwater Tunisia S.A, et relatives à l'exploitation de la concession de substances minérales du 3ème groupe dite concession de "Jebel Bougrine".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-74 du 18 novembre 1997, amendant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Il est ajouté à l'article 42 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public. un alinéa 3, comme suit :

Article 42, alinéa 3 (nouveau) : L'allocation de vieillesse est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins, selon les conditions et modalités applicables en matière des pensions, prévues aux articles 43 à 48 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 11 novembre 1997 .

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret du 10 janvier 1952, relatif à l'octroi d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certaines collectivités publiques qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu le décret loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment ses articles 13 et 14,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes tel que modifiée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les agents reclassés dans la grille des salaires et bénéficiant de l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, continuent à en bénéficier lors de tout avancement dans leur grade.

Ces agents continuent également à bénéficier de cette indemnité compensatrice durant la période passée au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui correspondant au dernier échelon de leur grade.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité compensatrice susvisée, cesse d'être servie dans les cas ci-après :

1 - A la fin de la période passée au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade de l'agent concerné.

2 - A la suite d'une promotion dans le grade.

3 - A la suite du passage d'une grille des salaires à une autre.

Dans les deux derniers cas, l'agent bénéficie du salaire de base immédiatement supérieur à la somme de son précédent salaire de base augmenté de l'indemnité compensatrice.

Art. 3. - Nonobstant les dispositions du 2ème paragraphe de l'article 6 du décret susvisé n° 97-1832, l'indemnité compensatrice est servie quelque soit son montant, lors du reclassement des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

Art. 4. - Pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade et ayant une ancienneté dans cet échelon égale ou supérieure à 5 ans, leur reclassement dans la grille des salaires s'effectue selon deux opérations concomitantes :

- Le premier classement dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur. Dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement leur sera allouée.

- Le deuxième classement s'effectue dans le traitement de base immédiatement supérieur au traitement du premier classement avec une ancienneté commençant le premier janvier 1998.

Art. 5. - Il est alloué, le cas échéant, aux agents soumis à la grille des salaires, en exercice au 31 décembre 1997 et rangés à un indice égal ou inférieur à 200, une indemnité compensant leur contribution au régime de retraite; son montant est égal à la différence entre le traitement mensuel net tel qu'il résulte du reclassement dans la grille des salaires et le traitement mensuel net alloué avant l'entrée en vigueur de la grille.

Art. 6. - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue à l'article 5 ci-dessus sera résorbée dans la limite de l'avantage résultant de tout avancement ou promotion ou reclassement.

Art. 7. - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue à l'article 5 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'un des niveaux de rémunération ci-après :

1) Pour les fonctionnaires :

- Catégorie B : 2ème niveau de rémunération

- Catégorie C : 5ème niveau de rémunération.

- Catégorie D : 9ème niveau de rémunération.

2) Pour les agents temporaires :

- Catégorie B : 2ème niveau de rémunération.

- Catégorie C : 8ème niveau de rémunération.

- Catégorie D : 15ème niveau de rémunération.

Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, sont abrogées.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Art. 10. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2128 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 90-2143 du 19 décembre 1990 tel qu'il a été modifié par le décret susvisé n° 93-980 du 3 mai 1993, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Pour le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais de mission fixée à l'article 6 du présent décret, le classement des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif s'effectue comme suit :

Groupe A : agents nantis d'emplois fonctionnels ou dont le traitement de base mensuel correspond au moins au :

- 6ème niveau de la grille des salaires pour les agents de la sous catégorie A1,
- 10ème niveau de la grille des salaires pour les agents de la sous catégorie A2.

Groupe B : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

- du 1er au 5ème niveau pour les agents de la sous catégorie A1,
- du 3ème au 9ème niveau pour les agents de la sous catégorie A2,
- à partir du 7ème niveau pour les agents de la sous catégorie A3.

Groupe C : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

- 1er et 2ème niveau pour les agents de la sous catégorie A2,
- du 1ème au 6ème niveau pour les agents de la sous catégorie A3,
- tous les niveaux des catégories B, C et D.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997, portant modification du décret n° 74-973 du 9 novembre 1974, modifiant et complétant le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-973 du 9 novembre 1974,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 74-973 du 9 novembre 1974 sont modifiées comme suit :

Article 2 (nouveau). - La prime de rendement est exclusive des indemnités ci-après énumérées :

- les indemnités pour heures supplémentaires.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel pour des travaux déterminés accomplis au delà des vacations réglementaires et n'entrant pas dans le cadre des activités normales.

Ces travaux supplémentaires ne peuvent en aucune manière dépasser trois mois au cours d'une même année, à raison de deux heures par jour ouvrable et par agent.

Ces dérogations doivent, dans chaque cas, faire l'objet d'une décision du Premier ministre prise sur avis du ministre des finances.

Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant la séance de travail.

En aucun cas, les indemnités pour heures supplémentaires ne peuvent être attribuées à des agents bénéficiant d'une indemnité de fonction ou pour sujétions particulières de service.

L'indemnité pour heures supplémentaires est déterminée par référence au traitement de base annuel correspondant au premier niveau de chaque catégorie ou sous catégorie tel que prévu par la grille des salaires.

Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient de la rémunération prévue à l'alinéa précédent par 2000.

Toutefois pour les grades ci-après, ce taux horaire est calculé comme suit :

- administrateur général ou grade équivalent : quotient du traitement de base annuel correspondant au 7ème niveau de la sous catégorie A1 par 2000.

- administrateur en chef ou grade équivalent : quotient du traitement de base annuel correspondant au 5ème niveau de la sous catégorie A1 par 2000.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux personnels enseignants qui demeurent soumis à une

réglementation spéciale ainsi qu'aux agents exerçant aux cabinets ministériels ou dans les manufactures de l'Etat.

Le reste sans changement.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2130 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 87-1097 du 24 août 1987, relatif aux travaux supplémentaires accomplis par les agents exerçant aux cabinets ministériels.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 87-1097 du 24 août 1987, relatif aux travaux supplémentaires accomplis par les agents exerçant aux cabinets ministériels,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 87-1097 du 24 août 1987 relatif aux travaux supplémentaires accomplis par les agents exerçant aux cabinets ministériels sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). - L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires est déterminée par référence au traitement de base annuel correspondant au premier niveau de chaque catégorie ou sous catégorie tel que prévu par la grille des salaires.

Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient de la rémunération prévue à l'alinéa précédent par 2000.

Toutefois pour les grades ci-après, le taux horaire est calculé comme suit :

- administrateur général ou grade équivalent : le quotient du traitement de base annuel correspondant au 7ème niveau de la sous catégorie A1 par 2000.

- administrateur en chef ou grade équivalent : quotient du traitement de base annuel correspondant au 5ème niveau de la sous catégorie A1 par 2000.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2131 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnes de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics,

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics et notamment son article 3,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 84-1267 du 29 octobre 1984, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les conseillers des services publics bénéficient de la prime de rendement selon les indications du tableau ci-après :

Situation	Taux annuel
- CSP classés au 1er, 2, 3, 4 et 5ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	de 0 à 1000 D
- CSP classés au 6, 7, 8 et 9ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	de 0 à 1200 D
- CSP classés à un niveau supérieur au 9ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	1600 D

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1998.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2132 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, des télégraphes et des téléphones.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-723 du 8 mai 1985, fixant le statut du corps des conseillers des postes, des télégraphes et des téléphones,

Vu le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, des télégraphes et des téléphones et notamment son article 3,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 85-724 du 8 mai 1985, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les conseillers des postes, des télégraphes et des téléphones bénéficient de la prime de rendement selon les indications du tableau ci-après :

Situation	Taux annuel
- Conseillers des P.T.T. classés au 1er, 2, 3, 4 et 5ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	de 0 à 1000 D
- Conseillers des P.T.T classés au 6, 7, 8 et 9ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	de 0 à 1200 D
- Conseillers des P.T.T classés à un niveau supérieur au 9ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	1600 D

Art. 2. - Les ministres des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1998.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2133 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 96-1542 du 9 septembre 1996..

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, tels qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique 96-40 du 3 juin 1996,

Vu le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 96-1542 du 9 septembre 1996,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 73-58 du 14 février 1973, tel que modifié par le décret sus-visé n° 96-1542, et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 2 (nouveau). :

- les présidents de chambre d'appel ou consultative, les commissaires généraux d'Etat et le secrétaire général ont rang de directeur général d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- les présidents de chambre de 1ère instance et les présidents de sections consultatives ont rang de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- les commissaires d'Etat, titulaires du grade de conseiller rangé à partir du 10ème niveau de la sous catégorie A1 de la grille des salaires ont rang de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- les commissaires d'Etat ont rang de sous directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- les conseillers rangés à partir du 10ème niveau de la sous catégorie A1 de la grille des salaires, bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

- les conseillers rangés à un niveau inférieur au 10ème niveau de la sous catégorie A1 de la grille des salaires, bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

- les conseillers adjoints bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997, modifiant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, tel que modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985.

Le Président de la République,

Sur Proposition du premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, et la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990,

Vu le décret loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 71-222 du 29 mai 1971 tel que modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 2 (nouveau) :

- Le président de chambre, le commissaire du gouvernement et le secrétaire général ont rang de directeur général d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- Les présidents de sections ont rang de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

- Les conseillers rangés à partir du 10ème niveau de la sous catégorie A1 de la grille des salaires, bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

- Les conseillers rangés à un niveau inférieur au 10ème niveau de la sous catégorie A1 de la grille des salaires, bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d'administration centrale.

- Les conseillers-adjoints bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2135 du 11 novembre 1997.

Monsieur Nouredine Sellami, assistant d'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de secrétaire général du centre de documentation nationale au Premier ministère.

Par décret n° 97-2136 du 11 novembre 1997.

Mademoiselle Aida Klibi, secrétaire de presse, est chargée des fonctions de sous-directeur des études au Premier ministère.

Par décret n° 97-2137 du 11 novembre 1997.

Madame Rabiaa Salhi, secrétaire de presse, est chargée des fonctions de chef de service de la prospective au Premier ministère.

Par décret n° 97-2138 du 11 novembre 1997.

Mademoiselle Hager Chraïbi, secrétaire de presse, est chargée des fonctions de chef de service des statistiques et des sondages au Premier ministère.

Par décret n° 97-2139 du 11 novembre 1997.

Monsieur Zied Tarrouche, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation au Premier ministère.

Par décret n° 97-2140 du 11 novembre 1997.

Monsieur Sami M'Salmi, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de chef de service des analyses et de la revue de presse au Premier ministère.

Par décret n° 97-2141 du 11 novembre 1997.

Monsieur Mustapha Hlali, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de chef de service des actualités et de la presse nationale au Premier ministère.

Par décret n° 97-2142 du 11 novembre 1997.

Monsieur Mounir Kamoun, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des publications au centre de recherches et d'études administratives à l'école nationale d'administration

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 97-2143 du 11 novembre 1997.

Monsieur Mohamed Trabelsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de la justice.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2144 du 10 novembre 1997.

Le capitaine de vaisseau major Brahim Barrak est nommé chef d'Etat major des troupes de la marine.

Par décret n° 97-2145 du 10 novembre 1997.

Le contre amiral Mohamed Chedly Cherif est nommé inspecteur général des forces armées.

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 novembre 1997 portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-125 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. - Le colonel mohamed Ben Othman chargé des fonctions d'attaché militaire des corps de troupe à

l'administration centrale, est habilité à signer par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses, les bons de commande, les ordonnances de paiement et de virement, les ordres de recette et les pièces justificatives de dépenses et de paiements,
- les requisitions de transport,
- Les attestations de missions et les ampliations des actes concernant la gestion du personnel,
- Les demandes d'autorisation de transfert.

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne:

Tunis, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2147 du 11 novembre 1997.

Monsieur Khelil Ben Hmida, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune du Bardo à compter du 8 septembre 1997.

Par décret n° 97-2146 du 11 novembre 1997.

Monsieur Rabeh Yacoubi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Sidi Ameur Mesjed Aïssa à compter du 1er octobre 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 97-2148 du 12 novembre 1997, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire,

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 97-1521 du 4 août 1997, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins à 170,352 dinars et à 149,237 dinars par mois et 819 millimes et 861 millimes l'heure, respectivement pour les régimes de 48 heures et de 40 heures par semaine.

Art. 2. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que défini à l'article précédent se compose des éléments suivants :

A. - Pour les salariés payés au mois :

1) Régime de 48 heures par semaine :

- 139,984 dinars en tant que salaire de base,

- 30,368 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) Régime de 40 heures par semaine :

- 119,237 dinars en tant que salaire de base,

- 30,000 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

B. - Pour les salariés payés à l'heure :

1) Régime de 48 heures par semaine :

- 673 millimes en tant que salaire de base,

- 146 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) Régime de 40 heures par semaine :

- 688 millimes en tant que salaire de base,

- 173 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui en contrepartie du rendement normal perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l'adulte.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servies - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 6. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 97-1521 du 4 août 1997.

Art. 8. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 7 novembre 1997 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-2149 du 12 novembre 1997, fixant le salaire minimum agricole garanti.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,

Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,

Vu le décret n° 97-1522 du 4 août 1997, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 5,209 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Art. 2. - Les salaires minima des ouvriers agricoles spécialisés et qualifiés par journée de travail effectif sont fixés comme suit :

a) ouvriers spécialisés :

- conducteurs de tracteurs : 5,209 dinars

- autres : 5,209 dinars.

b) ouvriers qualifiés :

- tailleurs d'oliviers : 5,209 dinars

- autres : 5,614 dinars.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui en contrepartie du rendement normal perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de salaire d'un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal de percevoir le salaire minimum agricole garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 97-1522 du 4 août 1997.

Art. 6. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 7 novembre 1997 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 97-2150 du 11 novembre 1997.

Monsieur Abdelhak Megdiche, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de la défense sociale à la direction générale de la Promotion Sociale au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2155 du 11 novembre 1997.

Le colonel des douanes, Khaled Bouchnak, est nommé contrôleur général chargé de la division des directions techniques à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixée par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.

Par décret n° 97-2151 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Mohamed El Kouni El Ayeb, est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du sud à Medenine à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Par décret n° 97-2152 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Mohamed Taïeb Saâd, est chargé des fonctions de directeur des régimes douaniers à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 97-2153 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Taoufik Ben Fredj, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 97-2154 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Abdelhamid Ben Attouche, est chargé des fonctions de directeur du tarif et de la valeur à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 97-2156 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Ali Mathlouthi, est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du centre-est à Sousse à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Par décret n° 97-2157 du 11 novembre 1997.

Le colonel des douanes, Mohamed Saïd Dakhli, est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du nord-ouest à Jendouba à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Par décret n° 97-2158 du 11 novembre 1997.

Le colonel des douanes, Abdallah Ghazlani, est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du centre-ouest à Gafsa à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Par décret n° 97-2159 du 11 novembre 1997.

Le colonel des douanes, Laroussi Zarrouk, est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du nord-est à Tunis à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Par décret n° 97-2160 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Ahmed Farrah, est chargé des fonctions de chef du bureau frontalier des douanes de Tunis Carthage à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 31 alinéa 1 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous directeur des douanes.

Par décret n° 97-2161 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Ali Najeh, est chargé des fonctions de chef du bureau frontalier des douanes de Tunis port à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 31 alinéa 1 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous directeur des douanes.

Par décret n° 97-2162 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Hassen Charfeddine, est chargé des fonctions de chef du bureau frontalier des douanes de Radès port à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 31 alinéa 1 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous directeur des douanes.

Par décret n° 97-2163 du 11 novembre 1997.

Le lieutenant colonel des douanes, Hammouda Hellali, est chargé des fonctions de chef du bureau frontalier des douanes de Goulette-nord à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 31 alinéa 1 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous directeur des douanes.

Par décret n° 97-2164 du 11 novembre 1997.

Monsieur Zouheir Ben Ismaïl, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de service de l'évaluation des projets économiques à la direction générale des dépenses de capital.

**MINISTERE
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2165 du 11 novembre 1997.

Madame Moufida Jaballah épouse Srarfi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous directeur à l'unité de la coopération financière régionale, au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Par décret n° 97-2166 du 11 novembre 1997.

Monsieur Hamed Ben Abdelkarim, ingénieur divisionnaire, est chargée des fonctions de sous directeur à l'unité des études et du suivi au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2167 du 11 novembre 1997.

Monsieur Rekik Adel, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières et comptable à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

Par décret n° 97-2168 du 11 novembre 1997.

Monsieur Rezig Oueslati, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'établissement hospitalier de la catégorie A au ministère de la santé publique (hôpital Mohamed Tahar Maâmourî de Nabeul).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie dans cette position des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2169 du 11 novembre 1997.

Madame Saloua Chtourou épouse Helali, administrateur, est chargée des fonctions de directeur de l'orientation et de l'information universitaires à la direction générale des affaires étudiantes au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 97-2170 du 11 novembre 1997.

Monsieur Moncef Ben Chebil Hmida, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement et de la tutelle à la direction des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 97-2171 du 11 novembre 1997.

Monsieur Ammar Mlaoueh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des projets et du suivi à la sous-direction des projets à la direction des projets de rénovation à la direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 97-2172 du 11 novembre 1997.

Madame Fatma Nachi épouse Ghanmi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction du budget de fonctionnement et de la tutelle à la direction des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2173 du 11 novembre 1997.

Monsieur Sami Tabbane, maître assistant, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.

Par décret n° 97-2174 du 11 novembre 1997.

Monsieur Salem Missaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère des communications.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2175 du 11 novembre 1997.

Monsieur Khaled Salhi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation des méthodes et de l'informatique au ministère du commerce.

Par décret n° 97-2176 du 11 novembre 1997.

Monsieur Abid Samir, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur de la coopération multilatérale et régionale à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

Par décret n° 97-2177 du 11 novembre 1997.

Monsieur Mohamed Noura, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de directeur régional à Sfax au ministère du commerce.

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 97-2178 du 11 novembre 1997.

Monsieur Zied Ben Hassen, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service administratif à la cellule administrative et financière au ministère du tourisme et de l'artisanat.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 97-2179 du 11 novembre 1997.

Monsieur Noureddine Ghannouchi, administrateur au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de directeur de la méthodologie et des instruments de l'évaluation et du suivi à la direction générale de l'évaluation et du suivi.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 novembre 1997,
portant délégation de signature.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 97-505 du 14 mars 1997, portant nomination de Monsieur Abdelaziz Mabrouk, ingénieur général chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'agriculture à compter du 10 février 1997,

Vu le décret n° 97-1967 du 11 octobre 1997, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre de l'agriculture,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Mabrouk, ingénieur général chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'agriculture, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 9 octobre 1997.

Tunis, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 novembre 1997,
portant délégation de signature.**

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 94-1980 du 26 septembre 1994, chargeant Monsieur Hamdi Mares, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des affaires foncières et de la législation au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 97-1967 du 11 octobre 1997, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre de l'agriculture,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamdi Mares, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur général des affaires foncières et de la législation au ministère de l'agriculture, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 9 octobre 1997.

Tunis, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 novembre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 92-1505 du 17 août 1992, portant nomination de Monsieur Dhaou Maïz, administrateur conseiller, en qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 92-2016 du 11 novembre 1992, portant nomination de Monsieur Dhaou Maïz, administrateur conseiller en qualité d'administrateur en chef,

Vu le décret n° 97-1967 du 11 octobre 1997, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre de l'agriculture,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Dhaou Maïz, administrateur en chef chargé de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général du ministère de l'agriculture, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 9 octobre 1997.

Tunis, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 11 novembre 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 87 et 178,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, portant organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance, tel que modifié par le décret n° 94-2053 du 3 octobre 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Les commissaires régionaux à la jeunesse et à l'enfance désignés ci-dessous, sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la jeunesse et de l'enfance. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et d'ordonnancer au profit du personnel exerçant dans leurs établissements et dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet les dépenses de rémunération imputables audit budget :

1 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Tunis,

2 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Ben Arous,

3 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de l'Ariana,

4 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Nabeul,

5 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Zaghouan,

6 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Béja,

7 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Monastir,

8 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse,

9 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Mahdia,

10 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Jendouba,

11 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Kebili,

12 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Médenine,

13 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Kasserine,

14 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Siliana,

15 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Tataouine,

16 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax,

17 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Kairouan,

18 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Bizerte,

19 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Gafsa,

20 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance d'El Kef,

21 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Gabès,

22 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Sidi Bouzid,

23 - le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Tozeur.

Art. 2. - Les ordonnateurs secondaires cités à l'article premier du présent arrêté sont accrédités auprès du payeur général, comptable assignataire des dépenses mandatées par leurs soins.

Tunis, le 11 novembre 1997.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.